

1. 개정이유

토지이용합리화를 위하여 도시자연공원구역의 해제 요건을 완화하고, 도시자연공원구역의 지정·변경을 위한 지표 중 더 이상 작성·관리되고 있지 않아 실효성이 없는 녹지자연도를 항목에서 삭제하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 공원조성계획 지표 중 녹지자연도 삭제(안 2-2-2.(1)·(2), 2-4-3., 2-4-4.)

나. 도시자연공원구역 해제 요건 완화(안 2-2-2.(3), 2-4-1.(4))

3. 참고사항

가. 관계법령 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

도시자연공원구역의 지정·변경 등에 관한 지침 일부개정고시안

도시자연공원구역의 지정·변경 등에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2장 제2절 2-2-2. 중 "임상도, 녹지자연도,"를 "임상도,"로 하고, 같은 절 2-2-2.(1) 중 "지역, 녹지자연도 8등급 이상인 지역"을 "지역"으로 하며, 같은 절 2-2-2.(2) 중 "권역, 녹지자연도 7등급 지역"을 "권역"으로 하고, 같은 절 2-2-2.(3) 중 "개발제한구역"을 "개발제한구역, 「하천법」 제10조의 규정에 따른 하천구역, 「수도법」 제7조에 따른 상수원 보호구역"으로, "구역은"을 "구역과"로, "도시자연공원구역과"를 "도시자연공원구역을"로 한다.

제2장 제4절 2-4-1.(4) 중 "도시자연공원구역과 개발제한구역"을 "2-2-2. (3)에 따른 자연보전 목적을 갖는 지역 또는 구역과 도시자연공원구역"으로 하고, 같은 절 2-4-3. 중 "3등급~1등급, 녹지자연도 6등급~0등급을"을 "3등급~1등급을"로 하며, 같은 절 2-4-4. 중 "임상도, 녹지자연도"를 "임상도"로 한다.

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2장 도시자연공원구역의 지정 및 변경(해제) 기준	제2장 도시자연공원구역의 지정 및 변경(해제) 기준
제2절 지정 기준	제2절 지정 기준
2-2-2. 도시자연공원구역의 지정	2-2-2. -----
할 때에는 국토환경성평가	-----
결과, 생태·자연도, <u>임상도</u> ,	----- <u>임상도</u>
<u>녹지자연도</u> , 국토계획법에 의	-----
한 토지적성평가 결과 등을	-----
활용하도록 한다.	-----.
(1) 국토환경성 평가 결과 1등	(1) -----
급 지역, 생태·자연도 1등급	-----
권역, 임상도 4등급 이상인	-----
<u>지역</u> , <u>녹지자연도 8등급 이상</u>	<u>지역</u> -----
<u>인 지역</u> , 토지적성평가 결과	-----
보전적성등급의 지역은 우선	-----
적으로 구역 지정의 대상이	-----
된다.	---.
(2) 국토환경성 평가 결과 2등	(2) -----
급지역, 생태·자연도 2등급	-----
<u>권역</u> , <u>녹지자연도 7등급 지역</u>	<u>권역</u> -----
중 과도한 훼손이 우려되는	-----
지역 또는 항공사진 판독 결	-----
과나 현장조사에 의하여 양	-----
호한 식생이 분포하는 것으	-----

로 판단되는 지역도 도시자연공원구역으로 지정할 수 있다.

(3) 「자연공원법」 제2조의 규정에 의한 자연공원이나 「습지보전법」 제8조의 규정에 의한 습지보호지역, 「자연환경보전법」 제12조의 규정에 의한 생태·경관보전지역 및 제23조의 규정에 의한 시·도 생태·경관보전지역, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제38조의 규정에 의한 개발제한구역 등 자연보전 목적을 갖는 지역 또는 구역은 가능한 한 도시자연공원구역과 중복 지정하지 아니하도록 한다.

(4) (생략)

제4절 도시자연공원구역의 변경(해제)기준

2-4-1. 시·도지사 또는 대도시
시장은 녹지가 훼손되어 자
연환경의 보전기능이 현저하
게 저하되었거나 도시민의

_____.

(3) -----

-----개발제한구
역, 「하천법」 제10조의 규
정에 따른 하천구역, 「수도
법」 제7조에 따른 상수원보
호구역 --- 구역과 --- 도
시자연공원구역을 ---.

(4) (현행과 같음)

제4절 도시자연공원구역의 변경(해제)기준

2-4-1. -----

여가·휴식공간으로서의 이 용목적을 상실한 경우에는 국토계획법에 의한 도시·군 관리계획 변경 절차에 따라 도시자연공원구역 중 일부를 변경(해제)할 수 있다. (1) ~ (3) (생략) (4) <u>도시자연공원구역과 개발제한구역이 중복 지정된 경우</u>	----- ----- ----- ----- -----. (1) ~ (3) (현행과 같음) (4) <u>2-2-2. (3)에 따른 자연보전 목적을 갖는 지역 또는 구 역과 도시자연공원구역</u> -----
2-4-3. 도시자연공원구역의 변경 (해제)을 위하여 환경성 검토 를 통해 국토환경성평가 결 과 3등급~5등급, 생태·자연 도 3등급, 임상도 <u>3등급~1영 급</u>, 녹지자연도 6등급~0등급 을 이용등급으로 하고, 이용 등급을 대상으로 변경(해제) 하도록 한다. 다만, 입지여건 상 불가피한 경우에는 상위 등급지를 변경(해제)할 수 있 다.	2-4-3. ----- ----- ----- ----- ----- <u>3등급~1영급</u> 을----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
2-4-4. 이용등급은 국토환경성평 가 결과, 생태·자연도, <u>임상 도</u>, <u>녹지자연도</u> 등을 활용하	2-4-4. ----- -----<u>임상</u> <u>도</u>-----

여 상위등급을 우선 적용하
여 등급을 부여하도록 한다.

-----.